

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА

Лёгкий боевой самолёт нового поколения

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕМОРАНДУМ · Проект L-259U

«STRIKER»

Меморандум о международной корпоративной и налоговой
структуре проекта — для инвесторов

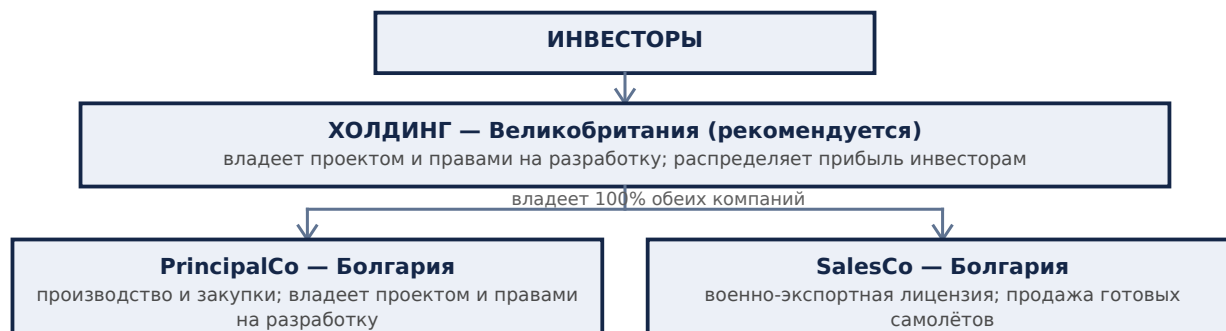
Производство и поставка лёгкого боевого самолёта

Структура владения · налогообложение прибыли и инвесторов · допуск к владению и
экспортная лицензия

2026 · Выводы проверены по текстам действующих законов и международных налоговых
соглашений

Резюме

Ниже изложены рекомендованная структура проекта, её налоговый результат, вопросы, которые предстоит закрыть до сделки, и ближайшие шаги. Подробное обоснование приведено в разделах 1–9.



На первом этапе сборку выполняет независимый чешский завод Aero Vodochody по заказу группы; права на самолёт остаются у группы. Компоненты поставляют внешние партнёры (в том числе авионику — IAI, Израиль).

Налоговый результат

Прибыль облагается налогом только один раз — в Болгарии по ставке 10%, самой низкой в Европейском союзе. При передаче прибыли вверх в холдинг и далее инвесторам налог у источника не возникает. В результате из каждого миллиона евро операционной прибыли до инвестора доходит около 900 тысяч евро.

Что предстоит проверить до закрытия сделки

Три вопроса определяют, реализуема ли структура в выбранном составе собственников. Их следует прояснить до её оформления.

- Допуск иностранных собственников к оборонному активу. Государство проверяет иностранные инвестиции в оборонную отрасль на предмет национальной безопасности (процедура скрининга прямых иностранных инвестиций) и вправе их ограничить. Нужно заранее выяснить, на каких условиях болгарский регулятор допустит иностранное владение (раздел 7.5).
- Страна выдачи экспортной лицензии. Поскольку на первом этапе самолёт собирается в Чехии, требуется определить, чья лицензия необходима для поставки конечному заказчику (раздел 7.6).
- Контроль над компанией-лицензиатом. Компания, держащая военно-экспортную лицензию, должна управляться лицами из стран НАТО и ЕС, даже если экономическую долю в проекте имеют другие инвесторы (разделы 7.5 и 9).

Ближайшие шаги

- Предварительная консультация с болгарским регулятором о допустимых условиях иностранного владения и о выдаче лицензии.
- Согласование с чешским и болгарским регуляторами порядка экспортного лицензирования.
- Подготовка акционерного соглашения на условиях раздела 9.
- Подтверждающие заключения местных юристов по Великобритании, Болгарии и Чехии.

Содержание

1	Рекомендуемая структура и ключевые преимущества	4
2	Холдинговая компания	6
3	Производственная компания	8
4	Продающая компания	9
5	Движение прибыли и налоговая нагрузка	10
6	Две модели владения правами на разработку	12
7	Риски и условия, от которых зависит результат	13
8	Границы меморандума	16
9	Акционерное соглашение: ключевые условия	17
	Приложение. Правовые источники	18

Меморандум посвящён международной корпоративной и налоговой структуре проекта: выбору юрисдикций для холдинговой, производственной и продающей компаний, движению прибыли и налогообложению инвесторов. Эти выводы проверены по действующему законодательству и налоговым соглашениям. Финансовая модель проекта (стоимость, объёмы, окупаемость) рассматривается отдельно и в настоящий документ не входит.

1 Рекомендуемая структура и ключевые преимущества

Структура состоит из трёх уровней. Инвесторы владеют единой холдинговой компанией; та напрямую владеет двумя болгарскими компаниями — одна организует производство, другая ведёт продажи. Холдинг держит права на разработку самолёта и распределяет прибыль инвесторам. Проект проходит два этапа: на первом сборку выполняет независимый завод по заказу группы, на втором группа может перейти к собственному производству.

Юрисдикции структуры и ставки налога

Великобритания Холдинг 0% на дивиденды НАТО	Болгария Операции и продажи 10% на прибыль НАТО и ЕС	Чехия Сборка · этап 1 21% на прибыль НАТО и ЕС	Польша Завод · этап 2 19% на прибыль НАТО и ЕС
---	--	--	--

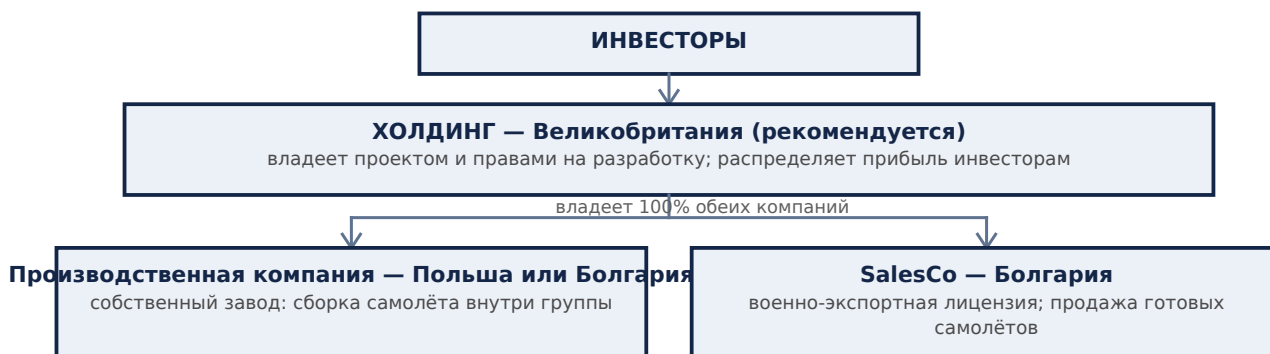
Все страны структуры — члены НАТО, а Болгария, Чехия и Польша также входят в ЕС. Прибыль накапливается в Болгарии с самой низкой в Евросоюзе ставкой 10%; британский холдинг не платит налог при получении и распределении прибыли.

Этап 1 — производство по заказу (базовая структура)



Завод Aero Vodochody в группу не входит: он собирает самолёт по заказу за плату, а права на самолёт остаются у группы. Компоненты, включая авионику IAI (Израиль), поставляют внешние партнёры. Такой подход избавляет от необходимости строить собственный завод и опирается на готовый производственный опыт и сертификацию.

Этап 2 — собственное производство



По мере роста группа строит собственный завод, и производственная компания входит в группу. Холдинг по-прежнему владеет обеими компаниями напрямую; компоненты, как и на первом этапе, поставляют внешние партнёры.

Ключевые преимущества

- Низкая нагрузка на прибыль. Операционная прибыль облагается в Болгарии по ставке 10% — самой низкой в Европейском союзе.
- Прибыль доходит наверх без потерь. Передача прибыли из Болгарии в британский холдинг не облагается налогом у источника по налоговому соглашению (при доле не менее 10%, удерживаемой не менее года).
- Эффективное распределение. Холдинг выплачивает прибыль инвесторам без удержания налога (подробнее — раздел 5.3).
- Надёжная юрисдикция холдинга. Великобритания — признанный центр для международных инвесторов с английским правом; защита прав оформляется акционерным соглашением (раздел 9).
- Соответствие военно-экспортным требованиям. Болгария и Чехия — члены НАТО и ЕС с полноценными режимами лицензирования (вопрос о стране выдачи лицензии рассмотрен в разделе 7.6).
- Защита инвестиций. Британский холдинг пользуется действующим договором о защите инвестиций с Болгарией: гарантии от экспроприации и доступ к международному арбитражу против государства (подробнее — раздел 2.5).
- Гибкость и удобный выход. Переход к собственному производству на втором этапе не требует перестройки; продажа долей на уровне структуры освобождена от налога.

2 Холдинговая компания

Холдинговая компания принадлежит инвесторам напрямую, владеет проектом, получает прибыль от операционной компании и распределяет её в виде дивидендов. Сделки по выходу из проекта проходят на её уровне.

2.1 Сравнение юрисдикций по ключевым критериям

Критерий	Велико-британия	Люксембург	Ирландия	Нидерланды
Прибыль от операционной компании	без потерь	без потерь	без потерь	без потерь
Налог при выплате инвесторам	ноль для всех	ноль / минимум	ноль / по договору	ноль / минимум
Освобождение при выходе	при условиях	наиболее широкое	да	да
Качество суда и права	английское право	высокое	английское право	высокое
Репутация для инвесторов	высокая	высшая	высокая	высокая
Членство в ЕС	нет	да	да	да

2.2 Итоговая налоговая нагрузка

Во всех четырёх юрисдикциях прибыль поступает из Болгарии в холдинг без налога у источника, а выплата инвесторам сводится к нулю при доле не менее 10% и соблюдении условий. Поэтому итоговая нагрузка практически одинакова, и выбор определяется не ставками, а надёжностью освобождения, режимом выхода, стоимостью содержания и репутацией.

Юрисдикция	Налог при выплате инвесторам	Комментарий
Велико-британия	ноль для всех	Налог у источника на дивиденды не взимается в принципе; из Болгарии — ноль по налоговому соглашению; содержание дешевле
Люксембург	ноль / минимум	Ноль для держателей с долей не менее 10%, облагаемых налогом не менее 8% в своей стране; наиболее широкий режим выхода
Ирландия	ноль / по договору	Общее право; освобождение при выполнении условий
Нидерланды	ноль / минимум	Автоматическое освобождение; содержание дороже

Важное различие между Великобританией и Люксембургом

В Люксембурге нулевой налог при выплате инвестору возможен только если получатель — компания, облагаемая налогом не менее 8% в своей стране. Корпоративный инвестор из ОАЭ (где ставка налога на прибыль составляет 9%) этому условию удовлетворяет. Инвестор, владеющий через структуру с нулевым налогом или как физическое лицо, условие не проходит, и применяется ставка по договору. Великобритания не удерживает налог на дивиденды ни при каком составе собственников — поэтому она и рекомендована.

2.3 Рекомендация: холдинг в Великобритании

Мы рекомендуем Великобританию. Состав инвесторов пока окончательно не определён, а британский холдинг устойчив к любому составу: налог у источника на дивиденды здесь не взимается в принципе, без проверки налогового статуса получателя. Прибыль из Болгарии поступает без удержания по налоговому соглашению; полученные холдингом дивиденды освобождены от налога; а при продаже долей действует освобождение от налога на прирост

стоимости участия в торговой компании. К этому добавляются английское право, привычное международным инвесторам и оборонным партнёрам, и более низкая стоимость содержания.

Люксембург остаётся равноценной альтернативой, если инвесторы — преимущественно компании Евросоюза, нормально облагаемые налогом, и важны членство в ЕС, автоматическое освобождение прибыли и репутация для фондов. Выбор страны холдинга при этом не снимает проверку иностранных инвестиций: она оценивает конечного собственника независимо от того, где зарегистрирован холдинг (раздел 7.5). Великобритания даёт и дополнительный слой защиты инвестиций — через действующий инвестиционный договор с Болгарией (раздел 2.5).

2.4 Почему исключена Швейцария

Швейцария привлекательна по налогам и репутации, но для оборонного проекта с экспортной составляющей не подходит. Законы о военных материалах и о нейтралитете жёстко ограничивают участие швейцарских компаний в поставках военной продукции и её реэкспорте, что создаёт риск блокировки поставок и финансирования.

2.5 Защита инвестиций: национальное право и инвестиционные договоры

Вложения инвесторов защищены на двух уровнях: правом страны холдинга и международными договорами о защите инвестиций между страной холдинга и государствами, где находятся активы проекта.

Национальное право. Великобритания обеспечивает верховенство права, независимые суды, защиту собственности (статья 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции по правам человека) и свободное перемещение средств без валютных ограничений. Люксембург как член ЕС гарантирует защиту собственности (статья 17 Хартии основных прав ЕС) и свободу движения капитала (статья 63 Договора о функционировании ЕС).

Инвестиционные договоры — ключевое различие между двумя юрисдикциями. У Великобритании есть действующий договор о взаимной защите инвестиций с Болгарией (подписан в 1995 году, в силе с 1997 года) и с Чехией (1990 год). Такой договор защищает саму инвестицию британского холдинга в болгарские компании: гарантирует возмещение при экспроприации (только в общественных целях, без дискриминации и при быстрой, адекватной и эффективной компенсации), справедливый и равный режим, свободный перевод доходов и — что особенно важно — доступ к международному инвестиционному арбитражу напрямую против государства. Люксембургский холдинг такой защиты в отношении этих стран лишён: договоры о защите инвестиций между государствами ЕС прекращены соглашением 2020 года (после решения Суда ЕС по делу *Achmea*), поэтому остаётся лишь защита по праву ЕС и национальному праву.

Что следует учесть

Европейская комиссия добивается прекращения британских договоров с Болгарией и Чехией (в декабре 2024 года передала дело в Суд ЕС), поэтому их долгосрочную доступность необходимо подтвердить. Договор Великобритания—Польша прекращён в 2018 году — для возможного завода второго этапа в Польше договорной защиты нет. И Великобритания, и Люксембург участвуют в Вашингтонской конвенции (ICSID) и Нью-Йоркской конвенции 1958 года, поэтому вынесенные арбитражные решения подлежат исполнению более чем в 170 странах.

Таким образом, для защиты вложений в болгарские операционную и продающую компании британский холдинг даёт дополнительный, договорный слой защиты, которого люксембургский маршрут не обеспечивает, — ещё один довод в пользу Великобритании. Важно различать: акционерное соглашение (раздел 9) защищает инвесторов в отношениях между собой, а инвестиционный договор защищает саму инвестицию в отношениях с государством.

3 Производственная компания

Производство проходит два этапа: сначала сборку ведёт действующий завод по заказу группы, затем группа может перейти к собственной сборке.

3.1 Первый этап — производство по заказу

Сборку выполняет Aero Vodochody (Чехия) — независимый завод с опытом производства самолётов этого класса. Группа заказывает сборку и сама закупает документацию, авионику (IAI, Израиль) и двигатели. Это избавляет от необходимости строить собственный завод, экономит капитальные вложения и время и опирается на готовый опыт и сертификацию.

Условие сохранения болгарской ставки 10%

Чтобы прибыль облагалась в Болгарии, а не в Чехии, болгарская компания не должна создавать в Чехии налогооблагаемого присутствия (постоянного представительства). Сборка силами независимого подрядчика на рыночных условиях сама по себе такого присутствия не создаёт. Риск возникает, только если группа разместит в Чехии собственный персонал, склад или производственную площадку. Договор на сборку следует составить с учётом этого.

3.2 Второй этап — собственное производство

По мере роста группа может организовать собственную сборку: это требует вложений и времени, но даёт полный контроль над производством. Наиболее перспективна Польша — развитая авиационная промышленность, квалифицированные кадры, государственные льготы для крупных инвестиций, членство в НАТО и ЕС.

3.3 Сравнение юрисдикций производства

Страна	Налог на прибыль	Стоимость труд	Авиапром	Комментарий
Болгария	10%	10,6	базовый	Самый низкий налог и самая дешёвая рабочая сила в ЕС; член НАТО и ЕС
Румыния	16%	12,5	средний	Низкие издержки, есть авиапредприятия; член НАТО и ЕС
Польша	19%	около 16	сильный	Развитый авиапром, льготы, поддержка проекта; член НАТО и ЕС
Словакия	10-24%	около 16	базовый	Ставка 24% — только при выручке свыше 5 млн €; иначе 21% или 10%
Чехия	21%	около 18	сильный	Лидер в классе; место сборки на первом этапе; член НАТО и ЕС

Для первого этапа операционную компанию рекомендуется разместить в Болгарии: сборку обеспечивает чешский подрядчик, а прибыль выгоднее накапливать в юрисдикции с самой низкой ставкой. Для второго этапа при собственном производстве предпочтительна Польша.

4 Продающая компания

Продажа боевых самолётов требует военно-экспортной лицензии страны продавца и механизма подтверждения конечного пользователя. Продающая компания должна находиться в стране — члене НАТО и ЕС с действующим режимом военно-экспортного контроля; офшорные юрисдикции для этой роли не подходят.

4.1 Сравнение юрисдикций

Страна	Налог на прибыль	Военно-экспортный режим	Передача прибыли в холдинг
Болгария	10%	развитый	ноль (обе страны в ЕС)
Чехия	21%	крупный экспортёр	ноль
Польша	19%	сильный	ноль
Румыния	16%	средний	ноль
Словакия	21–24%	средний	ноль

Продающую компанию рекомендуется разместить в Болгарии — там же, где операционную: самая низкая ставка, полноценный военно-экспортный режим члена НАТО и ЕС, передача прибыли в холдинг без потерь. Закупочную и продающую функции целесообразно разделить на две болгарские компании: одна владеет проектом и ведёт закупки, другая держит экспортную лицензию и продаёт самолёты. На налоговую нагрузку это не влияет, но делает структуру чище для лицензирования и распределяет ответственность.

Где оформляется экспортная лицензия

Размещение лицензии в болгарской компании не решает вопрос автоматически. Поскольку на первом этапе самолёт собирается и отгружается из Чехии, могут применяться чешские экспортные правила и требоваться согласие чешских властей. Какая именно лицензия нужна для поставки в третью страну, разобрано в разделе 7.6.

5 Движение прибыли и налоговая нагрузка

В рекомендованной структуре операционная и продающая компании находятся в Болгарии, холдинг — в Великобритании, сборка на первом этапе — на заводе Aero Vodochody в Чехии. Ниже показано, как облагается прибыль на каждом шаге пути к инвестору.

5.1 Почему Болгария для операционной и продающей компаний

Юрисдикция	Ставка	Оценка для нашей структуры
Венгрия	9%	Формально ниже, но не даёт преимущества: поверх 9% взимается местный налог с оборота (до 2%), из-за чего фактическая нагрузка приближается к болгарской или превышает её. Распространённое мнение, что венгерские правила о контролируемых иностранных компаниях мешают использовать венгерскую компанию под холдингом ЕС, при этом ошибочно. Болгарская плоская ставка проще и устойчивее.
Болгария	10%	Плоская ставка без сложных условий; военно-экспортный режим; передача прибыли в холдинг ЕС без налога у источника
Ирландия	12,5%	Ставка 12,5% применяется только к торговому доходу; пассивный доход облагается по 25%
Кипр	15%	Ставка повышена с 12,5% до 15% с 2026 года

Болгария с плоской ставкой 10%, членством в ЕС и полноценным военно-экспортным режимом — наиболее устойчивый выбор. Та же юрисдикция используется для продающей компании.

5.2 Международный минимальный налог

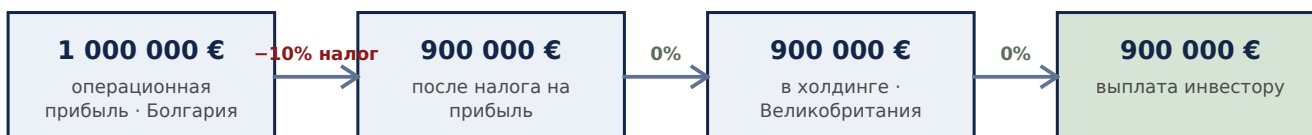
Базовая ставка операционной прибыли — 10%. Правила международного минимального налога (известные как Pillar Two — глобальное соглашение, по которому крупные международные группы платят не менее 15%) применяются к группе с годовой консолидированной выручкой от 750 млн € как минимум в двух из четырёх предыдущих лет. Для проекта это отдалённый сценарий. Доплата может возникнуть раньше лишь в одном случае — если кто-то из инвесторов входит в крупную международную группу, которая включает проект в свою консолидированную отчётность. Точный эффект следует рассчитать на этапе внедрения.

5.3 Налоговая нагрузка по шагам

Шаг движения прибыли	Налог	Комментарий
Налог на прибыль операционной компании (Болгария)	10%	Самый низкий в ЕС; при достижении порога выручки возможна корректировка (раздел 5.2)
Передача прибыли из Болгарии в холдинг	ноль	По налоговому соглашению с Великобританией (доля не менее 10%, не менее года)
Выплата дивидендов инвесторам из холдинга	ноль	Великобритания не удерживает налог на дивиденды ни при каком составе собственников
Продажа долей инвесторами (выход)	ноль*	*На уровне структуры. Налог в стране проживания инвестора рассматривается отдельно (раздел 8)

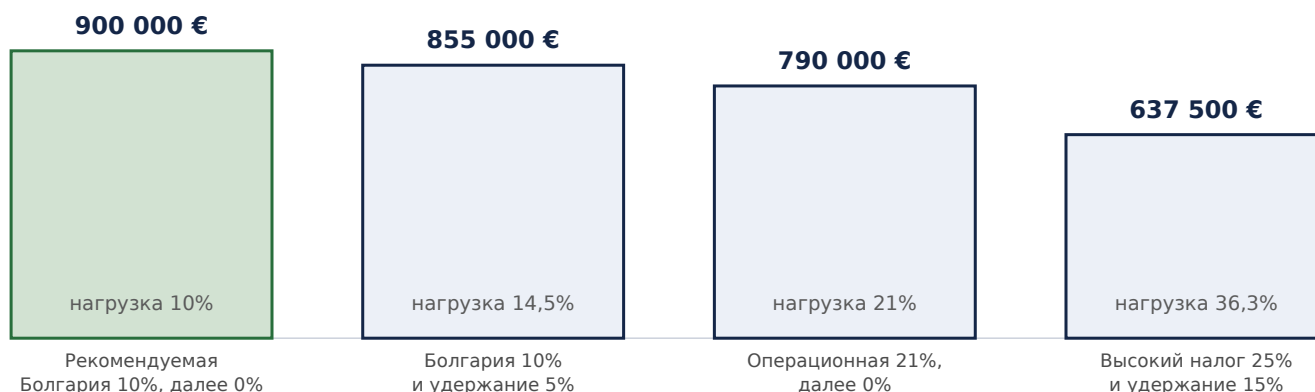
5.4 Иллюстрация: путь 1 млн € прибыли

На схеме показано, как условный миллион евро операционной прибыли проходит через структуру к инвестору. Сумма иллюстративная и не является прогнозом прибыли проекта.



Совокупная налоговая нагрузка составляет 10% и формируется только болгарским налогом на прибыль. Налог, который инвестор заплатит в стране своего проживания, в иллюстрации не учтён.

Для сравнения — сколько дошло бы до инвестора из того же миллиона при менее эффективных конфигурациях:



5.5 Правовая основа

Выводы опираются на конкретные нормы: освобождение дивидендов между компаниями ЕС — Директива Совета 2011/96/ЕС; нулевой налог при передаче прибыли из Болгарии в Великобританию — статья 10 налогового соглашения 2015 года; освобождение полученных дивидендов в Великобритании — часть 9А Закона о корпоративном налоге 2009 года, а освобождение прироста при продаже долей — приложение 7АС к Закону о налоге на прирост капитала 1992 года; освобождение доходов от участия в Люксембурге — статьи 147 и 166 Закона о подоходном налоге; международный минимальный налог — Директива Совета ЕС 2022/2523. Полный перечень источников приведён в приложении.

6 Две модели владения правами на разработку

Под правами на разработку здесь понимаются конструкторская документация, права на самолёт и патенты. От того, у какой компании они находятся, зависит, где облагается прибыль и насколько защищён ключевой актив. Основной мы считаем первую модель; вторая — возможность для дополнительной налоговой оптимизации, которая раскрывается лишь после прояснения ряда условий и требует глубокой проработки.

6.1 Модель 1 — права у операционной компании (рекомендуется)

Права на разработку принадлежат болгарской операционной компании — производителю. Холдинг владеет только долями и финансирует проект. Прибыль от продажи самолётов облагается в Болгарии по 10%, поднимается в холдинг дивидендами без удержания и распределяется инвесторам. Лицензионные платежи между компаниями не возникают.

- Простота: нет лицензий, роялти и сложного учёта, а значит меньше поводов для спора с налоговыми органами.
- Согласованность: права и производство находятся в одной компании, что отвечает международным правилам налогообложения.
- Надёжность: модель работает независимо от того, удастся ли запатентовать разработку и войдут ли подрядчики в капитал.
- Недостаток: права находятся в действующей компании и несут её операционные риски.

6.2 Модель 2 — права у холдинга (потенциальная оптимизация)

Холдинг владеет правами на разработку, финансирует и заказывает её у подрядчиков, затем передаёт права операционной компании по лицензии и получает роялти. Если в стране холдинга действует льготный режим для доходов от интеллектуальной собственности (так называемый IP-box), роялти могут облагаться по пониженной эффективной ставке: Люксембург — около 5,2% (только патенты и защищённое программное обеспечение, но не товарные знаки и ноу-хау); Нидерланды — около 9%; Великобритания и Ирландия — 10%. Роялти из Болгарии в холдинг ЕС освобождены от налога у источника при доле не менее 25% в течение двух лет.

Применимость второй модели зависит от условий, которые на сегодня не определены:

- Характер прав. Льгота распространяется на патенты и защищённое программное обеспечение, но не на ноу-хау, документацию и товарные знаки. Требуется заключение патентных поверенных о том, что ключевые решения самолёта патентоспособны.
- Независимость подрядчиков. Размер льготы пропорционален расходам на разработку, выполненную независимыми сторонами. Если ключевые партнёры (поставщик авионики или завод) входят в капитал и вносят собственные разработки, льгота резко сокращается.
- Реальная роль холдинга. Холдинг должен сам финансировать разработку и управлять ею, а не приобретать готовые права; это требует реального присутствия и учёта расходов.

Вывод: если ключевые партнёры войдут в проект со своими разработками — а для авиапроектов это типично, — вторая модель льготы не даёт, и работоспособна только первая. Поэтому вторую модель стоит рассматривать как возможность для последующей оптимизации, а не как основу структуры на текущем этапе.

7 Риски и условия, от которых зависит результат

Налоговая структура — лишь часть картины. Перечисленные факторы определяют, будет ли получена прибыль и сохранятся ли налоговые преимущества, и проект следует оценивать с их учётом.

7.1 Деловая цель структуры

Налоговые льготы сохраняются только при наличии у структуры реальной деловой цели, а не одной лишь налоговой экономии. Налоговые органы вправе отказать в льготах, если единственной целью построения структуры было их получение (для договорных льгот это называется тестом основной цели). У каждого элемента структуры есть самостоятельное обоснование:

- Холдинг объединяет инвесторов из разных стран в единую точку владения, обеспечивает управление, привлечение финансирования и выход.
- Операционная компания в Болгарии несёт реальные функции: заказ производства, закупки, владение проектом и правами на разработку.
- Продающая компания в Болгарии существует ради военно-экспортной функции: держит лицензию, ведёт государственные контракты и послепродажное обслуживание. Разделение продаж и производства — отраслевая норма (например, Aero Vodochody и Omnipol).
- Сборка в Чехии на первом этапе — использование сертифицированного завода вместо строительства собственного, что экономит капитал и время.
- Выбор Болгарии обусловлен не только ставкой, но и членством в ЕС, военно-экспортным режимом и предсказуемостью регулирования.

7.2 Реальное присутствие

Нулевые и пониженные ставки действуют только при реальном присутствии компаний: собственном управлении, персонале, офисе и принятии решений по месту регистрации. Это требует расходов на содержание, которые следует заложить в бюджет. Для оборонного проекта структура будет под повышенным вниманием банков и регуляторов.

7.3 Экономика продукта

Меморандум не оценивает коммерческие показатели проекта — цену, себестоимость, маржу, объёмы. Налоговые выводы применимы при любом уровне прибыли, но фактическая доходность зависит от коммерческих допущений, которые в настоящий документ не входят.

7.4 Экспортный контроль

Экспорт боевых самолётов зависит от государственных лицензий, которые выдаются по усмотрению властей и могут быть ограничены или отозваны; круг покупателей ограничен. Отдельного внимания требует авионика IAI: она подпадает под израильский экспортный контроль, поэтому при её установке и последующем реэкспорте необходимы разрешения и сертификат конечного пользователя.

7.5 Допуск иностранных собственников к оборонному активу

Это, возможно, главный фактор реализуемости. Прежде всего важно зафиксировать: прямого запрета на участие иностранных, в том числе ближневосточных, инвесторов в оборонных авиационных проектах НАТО и ЕС не существует. Практика это подтверждает — суверенный фонд Абу-Даби Mubadala несколько лет полностью владел итальянским производителем авиатехники военного и двойного назначения Piaggio Aerospace; государственная оборонная группа ОАЭ EDGE инвестирует в Польше, Эстонии и Швейцарии; а сам завод Aero Vodochody находится в частном владении. Вопрос, таким образом, не в запрете, а в условиях допуска.

Эти условия задаёт проверка иностранных инвестиций на предмет национальной

безопасности (в Евросоюзе — на основании Регламента (ЕС) 2019/452). Её следует отличать от экспортного лицензирования (раздел 7.6): первая оценивает, кто владеет компанией, второе — можно ли вывезти продукцию. В нашей структуре проверка владения затрагивает прежде всего Болгарию.

- Болгария — основная страна проверки. Режим введён поправками в Закон о поощрении инвестиций (в силе с 12 марта 2024 года; правила применения действуют с 22 июля 2025 года). Проверка применяется при приобретении доли от 10% или инвестиции свыше 2 млн €. Если в капитале инвестора значимо участвует государственный орган страны вне ЕС — а это типично для суверенных фондов Залива, — проверка обязательна независимо от суммы. Межведомственный совет выносит решение в срок до 45 рабочих дней и может согласовать сделку, поставить условия или запретить её.
- Чехия — проверка владения, как правило, не возникает: по Закону № 34/2021 она применяется к приобретению контроля над чешской компанией оборонного профиля, а завод Aero Vodochody группа не покупает, лишь размещает заказ. Чешский регулятор важен по линии экспорта (раздел 7.6), а не владения.
- Польша — значима только если собственный завод второго этапа разместить в Польше; в базовой структуре её нет.

Держатель лицензии, контролируемый инвесторами вне НАТО и ЕС, проходит проверку с наибольшей вероятностью ограничений. Снизить риск позволяет отделение экономического участия от контроля — приём, давно отработанный в оборонной практике (в США это режим FOCI: от соглашения о контроле за безопасностью до доверительного управления голосами силами лиц с допуском). Применительно к проекту это означает следующее:

- Инвесторы вне НАТО получают экономическое участие — долю в прибыли и приросте стоимости, — но не контроль; для этого вводятся акции с ограниченным правом голоса.
- Контроль над компанией-лицензиатом закрепляется за лицами из стран НАТО и ЕС: через специальный класс акций, право вето, директоров с допуском к гостайне или соглашение о безопасности.
- Предварительную консультацию с болгарским регулятором проводят до подписания, а закрытие сделки ставят в зависимость от получения разрешения.

Принцип разделения экономического участия и контроля показан на схеме ниже.



7.6 В какой стране оформляется экспортная лицензия

Размещение лицензии в болгарской продающей компании не решает вопрос автоматически. По правилам Европейского союза о передаче оборонной продукции внутри ЕС (Директива 2009/43/ЕС, статья 10) перемещение товара между странами союза не отменяет права государства контролировать его вывоз за пределы ЕС: при последующем экспорте получатель обязан соблюсти экспортные ограничения страны происхождения и при необходимости получить её согласие. Поскольку на первом этапе самолёт собирается и отгружается из Чехии, чешские правила и согласие применяются и при продаже через Болгарию. Перенести сделку в Болгарию, чтобы выбрать удобный лицензирующий орган, нельзя. Конкретный порядок лицензирования следует согласовать с чешским и болгарским регуляторами до заключения контрактов.

7.7 Коммерческие допущения

Структура первого этапа предполагает согласие завода Aero Vodochody на сборку по заказу группы и исполнение обязательств ключевыми поставщиками. Эти договорённости должны быть закреплены договорами; до этого они остаются допущениями.

8 Границы меморандума

Меморандум посвящён международной налоговой и корпоративной структуре проекта: выбору юрисдикций, движению прибыли и налогообложению инвесторов. Эти выводы проверены по действующему законодательству. Ряд вопросов остаётся за рамками документа и требует отдельной проработки.

Что охватывает меморандум	Что требует отдельной проработки
Выбор юрисдикций для холдинга, операционной и продающей компаний	Финансовая модель: доходность, денежные потоки, вложения, окупаемость
Движение прибыли и налог у источника на уровне структуры	Налог инвестора в стране его проживания
Налогообложение инвесторов при распределении прибыли и выходе	Защита прав инвесторов: акционерное соглашение, права меньшинства, выход
Принципиальная допустимость структуры поставок (с учётом раздела 7.6)	Допуск иностранных собственников к оборонному активу (раздел 7.5)
Корпоративный налог, дивиденды, роялти, прирост капитала	Прочие налоги (НДС, удержания по услугам), стоимость реального присутствия
	Коммерческая и техническая состоятельность продукта

Конкретная ставка налога для инвестора зависит от размера его доли (нулевое удержание предполагает долю не менее 10% через компанию) и его собственного налогового статуса. Инвесторам с долей менее 10% или с владением через низконалоговые юрисдикции потребуется индивидуальный анализ.

Настоящий меморандум подготовлен организаторами проекта для предварительного обсуждения с инвесторами и не является окончательной налоговой или юридической консультацией. Ставки и правовые выводы приведены по состоянию на 2026 год и проверены по действующему национальному законодательству и международным налоговым соглашениям (ключевые источники перечислены в приложении). Отдельные параметры подлежат подтверждению местными консультантами при внедрении структуры.

Организаторы проекта STRIKER

Конфиденциально · для предварительного обсуждения с инвесторами

9 Акционерное соглашение: ключевые условия

Раздел задаёт каркас отношений между инвесторами и инициаторами проекта на уровне холдинга. Это перечень ключевых условий для последующей детальной проработки юристами; он не заменяет полный текст акционерного соглашения.

9.1 Стороны и капитал

- Стороны — инвесторы и инициаторы проекта (учредители) как акционеры британского холдинга.
- При необходимости вводятся разные классы акций — чтобы отделить экономическое участие от права контроля (это помогает соблюсти пороги по проверке иностранных инвестиций).
- Средства вносятся траншами по мере достижения этапов проекта.

9.2 Управление

- Совет директоров включает представителей инвесторов и инициаторов и хотя бы одного независимого директора; для оборонных и экспортных решений — директора из стран НАТО и ЕС с допуском к гостайне.
- Решения по наиболее важным вопросам принимаются квалифицированным большинством или с правом вето: бюджет и крупные вложения, привлечение займов, выпуск новых акций, сделки со связанными сторонами, передача прав на разработку, смена контроля, выбор экспортных рынков, слияния и поглощения, ликвидация.
- За операционную реализацию отвечают инициаторы; предусматриваются условия об удержании ключевых лиц и о постепенном закреплении их долей.

9.3 Защита миноритарных инвесторов и переход долей

- Право на информацию, защита от размывания доли и право присоединиться к продаже на тех же условиях, что у мажоритария (tag-along).
- Ограничения на отчуждение: запрет продажи в течение оговорённого срока, право других акционеров на первоочередной выкуп, перечень разрешённых передач.
- Любая передача доли возможна только при условии прохождения проверки иностранных инвестиций и сохранения допуска к экспортной лицензии.

9.4 Выход и разрешение тупиковых ситуаций

- Выход — через публичное размещение или продажу стратегическому инвестору; при квалифицированном большинстве миноритарии обязаны присоединиться к продаже (drag-along).
- Тупиковые ситуации разрешаются через эскалацию, посредничество и опционы выкупа долей.

9.5 Применимое право и предварительные условия

- Применимое право — английское; споры разрешаются международным арбитражем.
- Обязательства по соблюдению экспортного контроля и санкционного режима, а также прозрачность бенефициарного владения для целей лицензирования.
- Условия закрытия сделки: разрешение болгарского регулятора по иностранным инвестициям, согласованный с чешским и болгарским регуляторами порядок экспортного лицензирования и заключённые договоры с Aero Vodochody, IAI и поставщиками двигателя.

Приложение. Правовые источники

Ниже перечислены первичные правовые акты с указанием конкретных статей, на которых основаны выводы меморандума. Они сверены по официальным текстам; при согласовании структуры подлежат подтверждению местными юристами.

Вопрос			Источник
Освобождение компаниями ЕС	дивидендов	между	Директива Совета 2011/96/EC от 30.11.2011 (материнские и дочерние компании)
Освобождение компаниями ЕС	роялти	между	Директива Совета 2003/49/EC от 03.06.2003: статья 3 (порог 25%), статья 1(10) (срок до 2 лет — на усмотрение государства)
Международный	минимальный	налог	Директива Совета (ЕС) 2022/2523 от 14.12.2022 (порог 750 млн €) (15%)
Болгария → Великобритания, дивиденды			Соглашение об избежании двойного налогообложения 2015 года (в Великобритании — SI 2015/1891), статья 10
Великобритания: освобождение полученных дивидендов			Закон о корпоративном налоге 2009 года, часть 9A (§§ 931A–931W)
Великобритания: освобождение при продаже долей			Закон о налоге на прирост капитала 1992 года, приложение 7AC
Люксембург: освобождение доходов от участия			Закон о подоходном налоге (LIR): статья 166 (дивиденды и прирост), статья 147 (освобождение удержания)
Люксембург: льготный режим для прав на разработку			Закон о подоходном налоге (LIR), статья 50ter (освобождение 80%)
Болгария: налог на прибыль			Закон о корпоративном подоходном налоге (ЗКПО), статья 20 — 10%
Проверка иностранных инвестиций в ЕС			Регламент (ЕС) 2019/452 от 19.03.2019
Проверка иностранных инвестиций в Болгарии			Закон о поощрении инвестиций (поправки — Гос. вестник № 20 от 08.03.2024, в силе с 12.03.2024; правила применения — № 59 от 22.07.2025)
Проверка иностранных инвестиций в Чехии			Закон № 34/2021 Coll. о проверке иностранных инвестиций (в силе с 01.05.2021)
Передача оборонной продукции внутри ЕС			Директива 2009/43/EC от 06.05.2009, статья 10 (экспортные ограничения)
Защита инвестиций: Великобритания — Болгария			Договор о взаимной защите инвестиций 1995 года (в силе с 1997 года)
Защита инвестиций: Великобритания — Чехия			Договор о взаимной защите инвестиций 1990 года
Прекращение инвестдоговоров			внутри-ЕС Соглашение от 05.05.2020 (следствие решения Суда ЕС по делу Achmea, 2018)
Исполнение арбитражных решений			Вашингтонская конвенция (ICSID) 1965 года; Нью-Йоркская конвенция 1958 года

Прецеденты иностранного владения авиапроизводителями оборонного и двойного назначения в НАТО и ЕС, на которые опирается раздел 7.5: Mubadala (ОАЭ) — Piaggio Aerospace (Италия); EDGE (ОАЭ) — инвестиции в Польше, Эстонии и Швейцарии; Aero Vodochody (Чехия) — частное владение.